



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 23/12/2025

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL ART. 120 COMMA 11 DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO 2619 DEL 16/02/2023 - RDO_3204848 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SSPD (SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE) E PUA-D (PUNTO UNICO DI ACCESSO DISTRETTUALE) DEL DISTRETTO RM.5.1 - CIG 93413115B2



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM 5.1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL ART. 120 COMMA 11 DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO 2619 DEL 16/02/2023 - RDO_3204848 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SSPD (SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE) E PUA-D (PUNTO UNICO DI ACCESSO DISTRETTUALE) DEL DISTRETTO RM.5.1 - CIG 93413115B2

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali";

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto Interministeriale del 02.04. 2025 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale – Regione Lazio n. 5 del 23.07.2025 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto a ratificare il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 19/11/2024 con la quale si attribuisce alla Dott.ssa Monica Fiori l'incarico di Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

Visto il decreto sindacale n. 68 del 10.10.2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Monica Fiori l'incarico di responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai sensi dell'art. 50, co. 10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 29.04.2025 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2024-2026;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G082028 del 26.06.2025 avente ad oggetto *“Preso d'atto del Piano Sociale di zona 2024-2026 presentato dal Comune di Monterotondo, ente capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.1.”*;

Richiamata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali approvata con Deliberazione n. 55 del 30/07/2024 del Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto RM 5.1 sottoscritta in data 13.12.2024, nell'ambito della quale è prevista peraltro, entro l'anno 2026, la costituzione del Consorzio Intercomunale per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali tra i Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;

Considerato che nel quadro dell'Offerta dei Servizi/Interventi previsti dal Piano di Zona del Distretto RM 5.1, Annualità 2024-2026, approvato con verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale del 29.04.2025 recepito mediante presa d'atto della Regione con *Determinazione 26 giugno 2025, n. G08208* avente ad oggetto: *“Preso d'atto del piano sociale di zona 2024-2026 presentato dal Comune di Monterotondo, ente capofila del Distretto sociosanitario RM 5.1”* risultano inseriti il servizio sociale professionale ed il Punto Unico di Accesso, quali LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;

Vista la Deliberazione 8 agosto 2023, n. 453 avente ad oggetto: *“Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 584/2020 e 585/2020. Fissazione dei termini per la presentazione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della L.R. 11/2016 per il triennio 2024-2026. Aggiornamento del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali di cui all'allegato B della DGR 584/2020”* ove sono indicati quali LEPS il Servizio Sociale Professionale ed il Punto Unico di Accesso;

Dato atto che in data 02.12.2025 è stata approvata dal Comitato Istituzionale la programmazione del Piano di Zona interventi e servizi socioassistenziali del Distretto RM 5.1 per l'annualità 2026, con la conseguente impossibilità da parte dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1 di provvedere prima all'avvio dell'iter procedurale per l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento della gestione del Servizio Sociale Professionale/PUA;

Evidenziato che:

la Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto 5.1 dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione di tutti i necessari provvedimenti ai fini dell'avvio dell'iter procedurale per l'espletamento di una procedura di gara per garantire la continuità del Servizio Sociale Professionale e del Punto Unico di Accesso;
- b) di procedere nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, alla proroga tecnica ai sensi dell'art 120, comma 11 del D.lgs. 6/2023, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Repertorio 2619 del 16/02/2023, per n. 3 mesi, dal 20/12/2025 al 20/03/2026, in favore della Cooperativa Sociale “Medihospes” C.F. 01709130767 con sede in VIA FRANCESCO ANTOLISEI 25 - 00173 - ROMA (RM);

Preso atto, altresì che:

- con Decreto N. 59 del 25/03/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato ai Distretti Sociosanitari lo stato di avanzamento della procedura relativa alle azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027, fornendo le relative indicazioni operative per adempimenti su SIOSS;
- con tale Decreto, il MLPS mette a disposizione dei distretti sociosanitari con costo interamente etero finanziato da risorse Ministeriali, le necessarie figure professionali per il *“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUA”* del Distretto RM 5.1a tempo determinato per n. 3 anni;
- Che l'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, in adempimento a quanto previsto dal succitato Decreto del MLPS n. 59 del 25/03/2025 a seguito del caricamento in Piattaforma SIOSS delle documentazioni richiesta, risulta assegnatario di n. 9 figure professionali come di seguito indicate:
 - n. 3 Funzionari Amministrativi categoria D1
 - n. 1 Funzionario Contabile categoria D1
 - n. 2 Psicologi
 - n. 3 educatori professionali
- con nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali R.U. 0015865 del 28.11.2025, contrariamente a quanto indicato nelle Circolari ministeriali precedenti, il Ministero ha comunicato con la circolare allegata alla presente che l'assunzione del personale sopra indicato avverrà entro il primo trimestre 2026 e non più entro il 31.12.2025

Considerato che si è revocato in via di autotutela della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE e del PUNTO UNICO DI ACCESSO - D” del Distretto RM 5.1, presa in carico dalla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale con nota PEC registrata al protocollo generale del Comune di Monterotondo prot. 14311 del 06/03/2025,

Considerata pertanto:

- la necessità di non incorrere nell'interruzione del Servizio Sociale Professionale e del Punto Unico di Accesso Distrettuale, considerata la posticipazione dell'assunzione del personale sopra indicato di cui al Decreto N. 59 del 25/03/2025 e del personale del Punto Unico di Accesso di cui trattasi quali servizi di pubblico interesse a sostegno delle persone che versano in condizioni di vulnerabilità, fragilità e con problematiche multifattoriali e per cui risulta necessaria una presa in carico multiprofessionale;
- che le prestazioni svolte dalla citata Cooperativa Sociale Medihospes sono state svolte, sino ad oggi, con esito positivo, nel pieno rispetto degli standard qualitativi e delle tempistiche previste nella citata convenzione
- che una proroga tecnica, in prosecuzione dell'affidamento originario, permette di assicurare la continuità degli interventi in questione senza disfunzioni nell'erogazione degli stessi a tutela dei diritti dei soggetti beneficiari interessati, in quanto l'Ente attualmente non dispone né di personale dipendente né degli ulteriori mezzi propri da poter impiegare ai fini della gestione diretta del servizio de quo considerate le specifiche figure professionali impiegate nel servizio sociale professionale e del punto unico di accesso;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte e nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere:

- all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica in sostituzione della precedente ad una proroga tecnica, sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, del contratto Repertorio 2619 del 16/02/2023, nelle more della presa in servizio del personale assegnato al Distretto Socio-Sanitario RM 5.1 dal MLPS nell'ambito delle azioni di incremento della capacità degli ATS (Decreto 59 del 25/03/2025), limitatamente a mesi 3 dal 20/09/2025 al 19/12/2025;
- sopra meglio specificata per l'affidamento del Servizio SSPD del Comune di Monterotondo con la sola presenza delle figure professionali necessarie per le prestazioni afferenti alla delega delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno disposte con decreto delle Autorità Giudiziarie competenti;

Considerato quanto espresso nella nota acquisita al Protocollo generale dell'Ente n. 72082 del 16.12.2025 ove viene confermata la disponibilità da parte della Cooperativa Medihospes alla proroga del servizio SSPD /PUA agli stessi patti e condizioni così come stabiliti nel contratto Repertorio 2619 del 16/02/2023;

Preso atto:

- Che il costo complessivo per la prosecuzione delle attività per n. 3 mesi, dal 20/12/2025 al 31/03/2026 è stimata in € 55.888,38 comprensivi di iva al 5%;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, e del Dlg 15 del Dlgs 36/2023 il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è il titolare EQ Responsabile dei Servizi Sociali e Vice- Coordinatore dell'Ufficio di Piano Marco Montanari, che propone l'adozione della seguente determinazione per le motivazioni sopra esposte;

Dato atto che è stata riscontrata la regolarità contributiva e previdenziale degli Organismi (DURC) prot. INPS_47498044 con scadenza validità 19/01/2026, di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, richiesta dall'Ufficio tramite la procedura on line;

Visto

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Visti il parere di regolarità tecnica espresso da:

- RUP Marco Montanari, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa che qui si intende interamente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI PROVVEDERE:**
 - ad una proroga tecnica, sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, del contratto Repertorio 2619 del 16/02/2023, nelle more della presa in servizio del personale assegnato al Distretto Socio-Sanitario RM 5.1 dal MLPS nell'ambito delle azioni di incremento della capacità degli ATS (Decreto 59 del 25/03/2025), limitatamente a mesi 3 dal 20/12/2025 al 20/03/2026;
 - all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica in sostituzione della precedente sopra meglio specificata per l'affidamento del Servizio SSPD – PUA del Comune di Monterotondo con la sola presenza delle figure professionali necessarie per le prestazioni afferenti alla delega delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno disposte con decreto delle Autorità Giudiziarie competenti;
 - **di dare atto** che il costo complessivo della presente procedura di proroga ammonta ad € **55.888,38** a favore della cooperativa sociale Medihospes C.F. 0179130767;

1. **DI ACCERTARE**, nei confronti dei debitori sotto descritti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma di € **10.362,00** di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programm a / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Debitore
324.00 SIOPE 2.01.01.02.001	2.0101.02	CP	€ 10.362,00	Regione Lazio - FNPS

1. **DI IMPEGNARE l'importo pari ad euro 55.888,38 relativo alla presente procedura di proroga**, in favore della citata Cooperativa Sociale Medihospes, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, con imputazione della relativa spesa di seguito indicata:

Capitolo/ articolo	Missione Programma Titolo	CP / FP V	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
5596.00 SIOPE 1.03.02.99.999	12.05.1.0103	CP	€ 45.526,38	Cooperativa Sociale Medihospes C.F. 0179130767 CIG: 93413115B2

Capitolo/ articolo	Missione Programma Titolo	CP / FP V	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
5784.01 SIOPE 1.03.02.99.999	12.05.1.0103	CP	€ 10.362,00	Cooperativa Sociale Medihospes C.F. 0179130767 CIG: 93413115B2

3. di dare atto che:

- la somma pari ad € 45.526,38 sopra impegnata sul capitolo della spesa 5596.00/2025 è stata già interamente incassata sul correlato capitolo dell'entrata 292.00/2025 con reversale n. 17105-0 del 16.12.2025 - acc.n. 220-0/2025;

4. DI DARE ATTO che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del presente Procedimento è *il Vice-Coordiatore dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1*, Marco Montanari;

6. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento Marco Montanari e della Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM 5.1, dott.ssa Monica Fiori;

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso dal Vice-Coordiatore dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1 Marco Montanari, come da parere allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale e dalla Responsabile dell'Ufficio di Piano alla Persona Dott.ssa Monica Fiori unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

9. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Monterotondo, Capofila del Distretto RM 5.1 secondo quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 104/2010.

10. DI PUBBLICARE la presente determinazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti - > Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

La Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Monica Fiori

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1464 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
MONICA FIORI**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Monica Fiori in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1464**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1**

Oggetto: **PROROGA TECNICA AI SENSI DELL ART. 120 COMMA 11 DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO
REPERTORIO 2619 DEL 16/02/2023 - RDO_3204848 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SSPD
(SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE) E PUA-D (PUNTO UNICO DI ACCESSO
DISTRETTUALE) DEL DISTRETTO RM.5.1 - CIG 93413115B2**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025